

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 826/2533 สิบตำรวจโทไพฑูริย์ รัตนเจริญ
นายบุญมี ศิริปรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 46 (2)

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 46 (2) ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางแยกนั้น หมายความว่ารวมถึงว่า แม้เริ่มขับรถแซงก่อนระยะ 30 เมตร แต่เมื่อมาถึงในระยะดังกล่าวยังแซง ไม่ได้ผู้ขับขี่ก็ต้องหยุดแซงด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ปิกอัพ จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ทำหน้าที่ขับรถยนต์โดยสาร วันเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์โดยสารจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดขอนแก่นตามถนนสายสุโขทัย-พิษณุโลก ครั้นมาถึงจังหวัดพิษณุโลกตรงทางแยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อนเข้าอำเภอเมืองพิษณุโลกจำเลยที่ ๑ ได้ขับรถด้วยความประมาทกล่าวคือ ขับรถด้วยความเร็วสูงเกินทางด้านขวาทิศทางแยก พอถึงรถโจทก์ออกจากทางแยก จำเลยที่ ๑ หักหลบทางด้านซ้าย ทำรถของจำเลยที่ ๑ บัดเข้ามาชนหัวรถของโจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๔๗,๔๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ให้การว่า เหตุที่รถชนกันเป็นความผิดของโจทก์ที่ขับรถเข้ามายังถนนสายสุขุขทัย-พิษณุโลก โดยมีได้ระมัดระวังให้รถในทางดังกล่าวผ่านไปก่อน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ และโจทก์ต่างเป็นฝ่ายประมาท แต่โจทก์เป็นฝ่ายประมาทน้อยกว่าให้แบ่งความเสียหายออกเป็น ๓ ส่วน ให้จำเลยรับผิดชอบ ๒ ใน ๓ ส่วน พิพากษากลับให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมกันชดใช้เงินโจทก์ ๒๖,๘๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ เวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกา จำเลยที่ ๑ ขับขี่รถยนต์รับจ้างรับส่งคนโดยสารจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดขอนแก่น เมื่อมาถึงท้องที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกตามถนนสายสุขุขทัย-พิษณุโลก จำเลยที่ ๑ ขับขี่แซงเพื่อขึ้นหน้ารถบรรทุก ๑๐ ล้อลำเข้าไปในเส้นทางเดินรถของรถที่แล่นสวนทางมาในขณะเดียวกันกับที่โจทก์ขับขี่รถยนต์กระบะมาตามถนนที่ออกมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ป.ช.ส.) จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเข้าสู่ถนนสายสุขุขทัย-พิษณุโลก อันเป็นทางสามแยกเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันและต่างได้รับความเสียหายโดยจุดชนอยู่ตรงทางแยกห่างจากแนวขอบถนนด้านที่โจทก์ขับขี่รถออกมา ๑.๒๐ เมตร ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ มีว่า ที่โจทก์ได้รับความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ ๑ ด้วยหรือไม่ โดยจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑

ขับขีรถยนต์โดยสารแข่งเพื่อขึ้นหน้ารถบรรทุก ๑๐ ล้อมาแต่ไกลก่อนระยะ ๓๐ เมตร
ที่จะถึงที่เกิดเหตุแล้ว แต่ไม่สามารถแข่งได้ทันภายในระยะ ๓๐ เมตร ก่อนถึงที่เกิด
เหตุ เนื่องจากเป็นถนนใหม่ รถต่างก็แล่นด้วยความเร็ว แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมาย
กำหนดนั้นเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๖(๒) ที่
บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขับขี้อัตราแข่งเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ ๓๐ เมตรก่อนถึงทาง
แยกนั้นมิได้หมายความว่าห้ามมิให้ขับขี้อัตราแข่งหรือเริ่มขับขี้อัตราแข่งเพื่อขึ้นหน้า
รถอื่นภายในระยะ ๓๐ เมตร ก่อนถึงทางแยกเท่านั้น แต่หมายความว่า แม้จะ
เริ่มขับขี้อัตราแข่งเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นก่อนระยะ ๓๐ เมตร ก่อนถึงทางแยกก็ตาม แต่เมื่อ
มาถึงก่อนระยะ ๓๐ เมตร ก่อนจะถึงทางแยกก็ยังไม่สามารถแข่งเพื่อขึ้นหน้ารถอื่น
ได้ผู้ขับขี้อัตราแข่งและนำรถเข้าสู่เส้นทางของตนทันที

พิพากษายืน.

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายวีระชาติ เอี่ยมประไพ

ศาลอุทธรณ์ - นายยุกุทธ ธารีสาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ